



מדינת ישראל
משרד המשפטים
נצרת

מס' תיק: 9/27/2020, 9/47/2020

מפקח על רישום מקרקעין
בסמכות שופט בית משפט שלום
לפי סעיף 74 לחוק המקרקעין

בפני כבוד מפקחת על רישום מקרקעין
עינת מידן-בלום

- | | | |
|----|--------------------------|------------------|
| 1. | התובעים בתיק 9/27/20 שהם | שמעון עופר ת"ז |
| 2. | הנתבעים בתיק 9/47/20 : | שמעון אריאלה ת"ז |
- באמצעות ב"כ עו"ד שגב ניסים
גבעתי 6/1 ת.ד. 5128, אשקלון

נגד

- | | | |
|----|------------------------|----------------------------------|
| 1. | הנתבעים בתיק 9/27/20 : | קגן אורית ת"ז |
| 2. | | קגן גנאדי ת"ז |
| 3. | התובעת בתיק 9/47/20 : | נציגות הבית המשותף-סייפן 3 טבריה |
- באמצעות ב"כ עו"ד רפאלי רפי
הערבה 2, קריית מוצקין

פסק דין

תביעה למתן צו עשה לחיוב נציגות הבית המשותף בתיקון ליקויים במערכת הביוב, ותביעה שכנגד שהגישה הנציגות לחיוב הנתבעים שכנגד בתשלום מיסי ועד, בהתקת מערכת הביוב העוברת מתחת לחנותם ובהשבת מצב הרכוש המשותף לקדמותו.

התיק הועבר לטיפול ללאחר מינויו לשיפוט של כב' המפקח (כתוארו אז) יובל וסרקרוג, בערכאה אחרת. מכוח סעיף 75(ב) לחוק המקרקעין, התשכ"ט-1969 ראיתי להמשיך בניהול התיק מהשלב שאליו הגיע. בדיון שהתקיים לפניי ביום 4.5.21 הושג הסדר דיוני בין הצדדים, על-פיו תישמע עדותו של אחד העדים, לאחריה יסכמו הצדדים טענותיהם בעל-פה, וינתן פסק דין על סמך החומר שבתיק.

הצדדים ועניינן של התובעות

1. במרכז המחלוקת, בית משותף המצוי ברחוב הסייפן 3 בטבריה, הכולל 17 תתי-חלקות, וידוע כגוש 15079 חלקה 7. הבית נרשם כבית משותף ביום 26.10.14 ורשום לו תקנון מוסכם (להלן – **הבית המשותף או הבניין**).



**מדינת ישראל
משרד המשפטים
נצרת**

מס' תיק: 9/27/2020, 9/47/2020

**מפקח על רישום מקרקעין
בסמכות שופט בית משפט שלום
לפי סעיף 74 לחוק המקרקעין**

2. התובעים בתביעה העיקרית והנתבעים בתביעה שכנגד (להלן – **התובעים**) הם בעלי הזכויות בתת-חלקה 1 מכוח הערת אזהרה שנרשמה לטובתם בשנת 2007 ע"י סיידא מראד בע"מ, החברה הקבלנית שבנתה את הבניין (להלן – **הקבלן**). מדובר ביחידה ששטחה הרשום הוא 149.72 מ"ר, הנמצאת בקומת המרתף (להלן גם – **קומת העמודים**), ומתוארת בצו הרישום כחנות (להלן – **החנות** או **ת"ח 1**). במובחן, רשומות יחידותיהם של יתר הדיירים כ"דירות" (להלן – **הדירות**).
3. התובעים בנו על שטח של ת"ח 1, וסגרו את קומת העמודים לשתי יחידות, באחת מהן מופעל עסק המספרה שבבעלותם (להלן – **המספרה**). בשלב מסוים, החלו להיווצר סתימות במערכת הביוב, שעם הזמן נעשו תכופות והעמידו את המספרה בסכנת הצפה במי ביוב.
4. בתביעה העיקרית עתרו התובעים לחיוב נתבעת 1 (להלן – **הנציגות**) בתיקון קו הביוב העובר בשטח החנות, בטענה שמדובר ברכוש משותף המשרת את הדירות ואת החנות. במקור הוגשה התביעה נגד כל בעלי הדירות (32 במספר), אולם לנוכח קיומה של נציגות, נמחקה נגדם התביעה, למעט נגד נתבעים 2-3 (להלן – **משפחת קגן**), אשר בחנייה מס' 11, המוצמדת לדירתם, עוברת אחת משוחות הביוב, כפי שיפורט להלן.
5. בתביעה שכנגד ביקשה הנציגות בין היתר, לחייב את התובעים בתשלום חובם בגין אי תשלום מיסי ועד הבית, ובמתן צו עשה שיורה על התנתקות התובעים מקו הביוב הדירות אליו התחברו לטענתה, שלא כדין. כמו-כן עתרה הנציגות למתן צו עשה שיחייב את התובעים להשיב את מצב הרכוש המשותף לקדמותו, כפי שהיה טרם עשו בו התובעים שינויים, שלא בהסכמת בעלי הדירות.

התביעה העיקרית (תיק 20-27-9)

טענות התובעים בכתב התביעה

6. לטענת התובעים, בעת הרכישה, הייתה החנות במצב שלד, ורצפתה יצוקה בטון מעל שוחת ביוב 2 שכבר הייתה במקום (להלן – **שוחת ביוב 2**). לטענת התובעים, כל שביצעו היה עבודות גמר שכללו ריצוף, עבודות טיח וכיוצ"ב.



**מדינת ישראל
משרד המשפטים
נצרת**

מס' תיק: 9/27/2020, 9/47/2020

**מפקח על רישום מקרקעין
בסמכות שופט בית משפט שלום
לפי סעיף 74 לחוק המקרקעין**

7. לדברי התובעים, בשלב מסוים, ועקב שימוש לא ראוי של בעלי הדירות במערכת הביוב, החלו להיווצר סתימות בשוחת ביוב 2, ומיום כניסתם למספרה טיפלו הם באופן בלעדי בשוחת ביוב 2. מעת לעת הוזמנה על ידם "ביובית" של תאגיד המים "מי רקת טבריה" (להלן – **תאגיד המים**), לצורך פתיחת הסתימה בשוחת הביוב הציבורית, שמחוץ לבניין (להלן – **שוחת ביוב 3**), תוך שבהזדמנויות אלו, לבקשת התובעים ותמורת תשלום "טיפ", נעתרו עובדי התאגיד לשאוב גם את שוחת ביוב 2, הגם שזו אינה תחת אחריותם.
8. עם הזמן, משהלכו הסתימות ונעשו תכופות וחמורות יותר, נערכה בחודש 7/2019 בדיקה ע"י איש מקצוע מטעם תאגיד המים, במהלכה נמצא שקו הביוב העובר בין שוחת ביוב 2 לשוחת ביוב 3 על סף קריסה, ויש לתקנו בהקדם.
9. במצב דברים זה, פנו התובעים לנציגות, וזו שלחה אינסטלטור מטעמה (להלן – **א"ל אחזקות**), שבדיקתו העלתה כי קו הביוב המחובר בין השוחה העוברת במחסן משפחת קגן (להלן – **שוחת ביוב 1**) לבין שוחת ביוב 2 תקין, בעוד שקו הביוב המחובר בין שוחת 2 ו-3 קרס (להלן – **קו הביוב שקרס**).
10. בתחילה נטלה הנציגות אחריות על תיקון קו הביוב אך בהמשך (ביום 25.12.19) חזרה בה בטענה שהתברר לה שקו הביוב שקרס עובר בתוך שטח חנייה המוצמדת לחנות, אותו סגרו התובעים ע"י בנייה ללא היתר.
11. התובעים כפרו בטענה שמדובר בשוחה העוברת בשטח שנבנה ללא היתר, וטענו שגם אם כך הדבר, מחובתה של הנציגות לפעול לתקינות הביוב בהיותו צינור המשרת את הדירות והן את החנות. לאור האמור, ביקשו התובעים להורות לנציגות לתקן את קו הביוב שקרס על דרך ביטולה של שוחה 2 וחיבורה של שוחה 1 לשוחה אחרת, מחוץ לשטח החנות, וזאת בהתאם לתכנית ההיתר שאושרה ע"י תאגיד המים בשנת 2011.

טענות הנתבעים בכתב ההגנה

12. בכתב הגנתם טענו הנתבעים כי הורתה של תביעה זו בחטאם של התובעים, אשר פעלו בניגוד להיתר בנייה שניתן ביום 21.9.11, שעל פי אחד מתנאיו, נדרש היה להעתיק את תשתיות המים והביוב בהתאם לתכנית הסניטרית, שהיא חלק מההיתר משנת 2011. התובעים פעלו בניגוד לתנאי זה, בכך שסגרו את קומת העמודים וריצפו את שטח החנות מעל לקו הביוב, ובדרך זו מנעו גישה לשוחת ביוב 2.



מדינת ישראל
משרד המשפטים
נצרת

מס' תיק: 9/27/2020, 9/47/2020

מפקח על רישום מקרקעין
בסמכות שופט בית משפט שלום
לפי סעיף 74 לחוק המקרקעין

13. עוד נטען, כי על התובעים היה לבטל את מערכת הביוב העוברת בשטח החנות ולבנות מערכות ביוב נפרדות ועוקפות המתחברות ישירות לשוחת ביוב 3, שכן מערכת הביוב שעוברת תחת שטח המרתף, אינה ערוכה לקלוט זרמים היוצאים מבתי עסק, דוגמת המספרה שהפעילו התובעים במרתף. בהקשר זה נטען כי מיום הקמת הבניין ועד למועד הפעלת המספרה, לא הופיעו סתימות בצנרת הביוב של הבניין.

ניחול ההליכים בתיקים

14. לאחר הגשת כתב ההגנה, ובעקבות בקשת התובעים להקדים את מועד הדיון בשל הצורך לתת מענה מידי לכשל במערכת הביוב, הסכימו הצדדים שימונה מומחה, ובהחלטה מיום 6.4.2020 מונה המהנדס ירון בן ארי – אקווה די הנדסה בע"מ, כמומחה מטעם המפקחת.

15. חוות דעת המומחה הוגשה ביום 3.6.20, וביום 16.7.20 הוגשו תשובותיו לשאלות ההבהרה שהופנו אליו ע"י הצדדים. ביום 22.07.20 התקיים דיון בנוכחות הצדדים, שבמסגרתו נקבע כי התובעים יגישו לאישור תאגיד המים והוועדה המקומית תכניות הנדסיות לתיקון או להחלפה של קווי הביוב הקיימים.

16. ביום 6.9.20 הוגשו ללשכת המפקחת התכניות לתיקון הביוב, שנערכו ע"י מהנדס בניין מטעם התובעים - מר עדוי עלא אלדין. משנדחו תכניות אלו ע"י תאגיד המים, ניתנה לתובעים ביום 19.10.20 אפשרות להגיש את התכניות של אלדין להתייחסות המומחה בן ארי.

17. המהנדס בן ארי הגיש ביום 18.3.21 את התייחסותו לתכניות ההנדסיות שערך מר אלדין וביום 4.5.21 התקיים דיון בנוכחות הצדדים שבסופו ניתן תוקף של החלטה להסכמת הצדדים לשמיעת עדותו של המהנדס מטעם תאגיד המים, לאחריה יסכמו הצדדים טיעוניהם בעל-פה, וינתן פסק דין.

18. ביום 20.5.21 נשמעה עדותו של מהנדס תאגיד המים מר דוד ילוז, הצדדים סיכמו טיעוניהם בעל-פה, וכעת נותר להכריע במחלוקת שבין הצדדים.



מדינת ישראל
משרד המשפטים
נצרת

מס' תיק: 9/27/2020, 9/47/2020

מפקח על רישום מקרקעין
בסמכות שופט בית משפט שלום
לפי סעיף 74 לחוק המקרקעין

דיון והכרעה

19. התובעים מבססים את עילת תביעתם על הוראת סעיף 3(א) לתקנון המצוי שבתוספת לחוק המקרקעין הקובעת ש"בעל דירה זכאי לדרוש מהנציגות שתבצע כל תיקון בבית או ברכוש המשותף, שאי ביצעו עלול לפגוע בדירתו או בערכה". סעיף זה חל בענייננו, בהעדר הוראה בנדון בתקנון המוסכם החל על הבית המשותף (סעיף 64 לחוק המקרקעין).

מנגד, טוענת הנציגות להעדר אחריותה לתיקון הליקויים במערכת הביוב, שכן אלו נגרמו בשל "פלישת" התובעים למערכת הביוב של הדירות, בניגוד להיתר הבנייה, מכוחו נדרש מקבל ההיתר להעתיק את תוואי הביוב של הדירות אל מחוץ לשטח הבניין, תוך יצירת הפרדה בין מערכת הביוב של החנות לזו של הדירות, כתנאי לביצוע עבודות הבנייה.

20. לשם הבנת התמונה המלאה, יצוין כי במקור נבנה הבניין כשהוא כולל קומת עמודים במרתף, ובקומות שמעליה נבנו דירות מגורים. בשנת 1999 ניתן לבקשת הקבלן היתר לבניית תוספת דירה ומחסנים בקומת העמודים (להלן – **ההיתר משנת 1999**).

21. תוספת הדירה המדוברת, היא ת"ח 1 שנרכשה בשנת 2007 ע"י התובעים, לגביה ניתן ע"ש הקבלן היתר ביום 21.9.11 ל"סגירת קומת עמודים במבנה מגורים לשטח מסחרי 2 חנויות. 1 בשטח 87 מ"ר, 2 בשטח 62.7 מ"ר" (נספח א' לכתב ההגנה) (להלן – **ההיתר משנת 2011**).

22. אין ספק כי שוחות הביוב שבקומת המרתף נבנו ע"י הקבלן, ולא ע"י התובעים, כך עולה מתכנית ההיתר משנת 1999 בה מודגמות השוחות במיקומן נכון להיום). עוד אין חולק כי בהתאם להיתר הבנייה משנת 2011 נדרש מקבל ההיתר לשנות את תוואי הביוב, כך שקו הביוב של הדירות לא יעבור מתחת לחנות, כפי שמאשרים אף התובעים בסעיף 28ב' לכתב תביעתם.

23. עיקר המחלוקת בין הצדדים התמקד בשאלת הגורם לנזק בקו הביוב שקרס, וכן בסוג התיקון שיש לבצע והאחראי לביצועו. משמדובר בשאלות שעיקרן בעניינים שבמומחיות, הוחלט בהסכמת הצדדים על מינויו של מומחה מטעם המפקחת.



מדינת ישראל
משרד המשפטים
נצרת

מס' תיק: 9/27/2020, 9/47/2020

מפקח על רישום מקרקעין
בסמכות שופט בית משפט שלום
לפי סעיף 74 לחוק המקרקעין

חוות דעת המומחה מטעם המפקחת – המהנדס ירון בן ארי

24. כאמור, ביום 3.6.20 הוגשה חוות דעת המהנדס ירון בן ארי (אקווה די הנדסה בע"מ) (להלן – **חוות דעת המומחה**). הצדדים ויתרו על חקירתו והסתפקו בהפניית שאלות הבהרה להתייחסותו. ביום 16.7.20 הגיש המומחה בן ארי את תשובותיו לשאלות הצדדים.
25. הלכה היא כי חוות דעת מומחה אינה כובלת את שיקול דעתו של בית המשפט (ע"א 402/85 **מרקוביץ נ' עיריית ראשון לציון**, פ"ד מא(1) 133, 139 (1987)). עם זאת, בית המשפט לא יסטה ממסקנות מומחה שמונה על ידו בהעדר סיבה משמעותית ובולטת שלא לעשות כן (ראו: ע"א 293/88 **חברת יצחק ניימן להשכרה בע"מ נ' רבי** (נבו, 23.4.1990); ע"א 9323/04 **מיצר לפיתוח בע"מ נ' שותפות בניין 17** (נבו, 23.7.06); 2099/08 **עיריית אשקלון נ' תשל"ז השקעות והחזקות בע"מ** (נבו, 28.10.10)).
26. המומחה ביקר בשטח ועיין בחומר שהוגש לו על-ידי הצדדים. ייאמר כבר עתה, כי חוות דעת המומחה בן ארי, לרבות חוות דעתו המשלימה (ראו להלן), לא נסתרו על ידי מי מהצדדים.
27. בחוות דעתו, קבע המומחה בן ארי את הממצאים הבאים:
- מערכת הביוב הרלבנטית לענייננו, כוללת שלוש שוחות: **שוחה 1** – במחסן מס' 11 הנמצא בקומת המרתף ושייך למשפחת קגן; **שוחה 2** – במבנה שהוקם בחנייה מס' 17 שבבעלות התובעים, אשר נסגרה ע"י בנייה ללא היתר **ושוחה 3** – במדרכה ממול שוחה 2, בשטח ציבורי. כאמור, מיקומן זה של השוחות תואם את המודגם בתכנית הסניטרית שצורפה להיתר משנת 1999.
 - התכנית הסניטרית שצורפה להיתר משנת 2011, חתומה ע"י מהנדס התאגיד - מר דויד ילוז. התכנית מדגימה שינוי בתוואי הביוב באופן היוצר הפרדה בין קו הביוב של התובעים לבין קו הביוב של הדירות, כך שקו הביוב של הדירות לא יעבור מתחת לבנייה המתוכננת בקומת המרתף, אלא יתחבר לקו הביוב העובר בין שני בניינים סמוכים, ואילו לקו הביוב שעובר בקומת המרתף, יחוברו התובעים (סעיפים 2.6-2.7 ו-2.14 לחוות הדעת). מיקומן הנוכחי של השוחות, מעיד על-כך שלא בוצעו תנאי ההיתר ותכנית האויסטלציה המהווה חלק ממנו. במקום לשנות את תוואי הביוב, התחברו התובעים לקו הביוב שבין שוחות 2 ו-3 המשרת את הדירות, ועובר מתחת לרצפת המספרה (סעיפים 2.8 ו-2.11 לחוות הדעת).
 - הבנייה על שטח חנייה 17 שתחתיה נמצאת שוחת ביוב 2, בוצעה ללא היתר (סעיף 2.12 לחוות הדעת, וכן החלטת הוועדה המקומית מיום 13.1.16 - נספח ג' לתגובת



מדינת ישראל
משרד המשפטים
נצרת

מס' תיק: 9/27/2020, 9/47/2020

מפקח על רישום מקרקעין
בסמכות שופט בית משפט שלום
לפי סעיף 74 לחוק המקרקעין

הנתבעים מיום 31.3.20). הותרת שוחת ביוב 2 בשטח המרתף מנוגדת להיתר משנת 2011 שחייב את העתקתה אל מחוץ לשטח הבניין, במסגרת שינוי כל תוואי הביוב (סעיפים 2.12-2.13 לחוות הדעת).

ד. נמצא שבר בקו הביוב שבין שוחה 2 לשוחה 3, בחלק שעובר מתחת לשטח המספרה. כמור, בקו זה נעשה שימוש משותף של התובעים והדירות, לאחר התחברותם של התובעים לקו זה, בניגוד לתנאי ההיתר (סעיפים 2.1 ו-2.6 לחוות הדעת).

ה. לא ניתן לקבוע בבירור מה הוא הגורם לקריסת קו הביוב, ואפשר שמדובר בשילוב מספר גורמים, בהם השלכה של מגבונים וטיטולים לביוב בשילוב שאריות שיער ודטרגנטים שמקורם בפעילות המספרה – אלו גרמו לסתימות בקו. הפעולות התכופות שבוצעו בלחץ גבוה לצורך פתיחת הסתימות, לא "תרמו" לאורך חייו של קו הביוב, ובסופו של דבר נגרם לשבר בצנרת (סעיפים 2.2, 2.3 ו-2.11 לחוות הדעת).

ו. אין לקבוע חד-משמעית שהבנייה מעל קווי הביוב היא זו שגרמה נזק לצנרת הביוב, שכן הסתימות בקו התחילו בשלב מאוחר יותר. מתוך ניסיונו של המומחה, אפשר שהבנייה גרמה לתחילת הבעיה, שכן במהלך עבודות בנייה עלולה לחדור פסולת בניין למערכת הביוב ולגרום לסתימות (סעיף 2.13 לחוות הדעת).

ז. לדעת המומחה, נכון לחלק את פתרון התקלה לשניים: פתרון מיידי, ופתרון לטווח הארוך: **פתרון מיידי כשלב ביניים** – תיקון השבר בקו הביוב שבין שוחה 2 לשוחה 3 ע"י קבלן העוסק בשיקום צנרת. התיקון מבוצע ללא צורך בחפירה, בתהליך שבו מוחדר "שרוול" לתוך הצינור הפגום; לאחר אשרפה, ה"שרוול" הופך להיות צינור חלופי לצינור הפגום. ככל שלא ניתן לבצע "שרוול", הומלץ ע"י המומחה על החלפת הצינור השבור בתהליך של "ניפוץ" קו הביוב שקרס, תוך התקנת צינור חלופי תחתיו. בעלות פתרון זה, המוערכת בסך 8,000 ₪ לפני מע"מ, צריכים לשאת התובעים והדירות יחד, אלו גם אלו עושים שימוש בקו זה.

פתרון לטווח הארוך – הואיל והפתרון המיידי מנציח מציאות שאינה רצויה, המותירה את קו הביוב של הדירות מתחת לחנות, הפתרון הנכון והמומלץ בעיני המומחה, הוא יצירת קו ביוב חדש לשימוש הדירות מחוץ לשטח הבניין, כנדרש בהיתר הבנייה. לדעת המומחה, בהוצאות פתרון זה שעלותן כ- 40,000 ₪ לפני מע"מ, צריכים לשאת בעלי ההיתר או הנהנים ממנו.

ח. להערכת המומחה, לצורך יישום הפתרון לטווח הארוך נדרשת יצירת קו ביוב חדש; לשם כך יש צורך בביצוע מדידה עדכנית ועריכת תכנית ביצוע, שלשמן נדרש זמן לא מבוטל, בין היתר בשל הצורך באישור הרשויות. בנסיבות אלו, לאור



מדינת ישראל
משרד המשפטים
נצרת

מס' תיק: 9/27/2020, 9/47/2020

מפקח על רישום מקרקעין
בסמכות שופט בית משפט שלום
לפי סעיף 74 לחוק המקרקעין

חומרת הבעיה והישנותן של הסתייגויות, המליץ המומחה ליישם תחילה את פתרון הביניים.

ט. בחוות הדעת התייחס המומחה להצעות לתיקון הביוב מטעם א"ל אחזקות, שהוצגו ע"י התובעים. **בהצעה הראשונה** מיום 3.12.19 הציע א"ל אחזקות להניח קו ביוב חדש במקום זה שקרס (בין שוחות 2 ו-3). **בהצעה השנייה** מיום 9.1.20, הציע א"ל אחזקות לבטל את שוחה 2 ולחבר קו ביוב שיעבור ישירות בין שוחה 1 לשוחה 3.

לדעת המומחה, ההצעה הראשונה, אינה נותנת ביטוי לדרך התחברותם של התובעים לתשתית הביוב. ההצעה השנייה עדיפה בעיני המומחה, כפתרון זמני שעלותו סבירה, אך בסופו של דבר, יש לבצע את הפתרון לטווח הארוך, של שינוי תוואי קו הביוב תוך יצירת מערכת ביוב נפרדת לשימוש הדירות, כפי שמתחייב מתנאי ההיתר משנת 2011. שתי הצעותיו של א"ל אחזקות, אינן עומדות בתנאים אלו.

חוות הדעת המשלימה מטעם המומחה בן ארי

28. בעקבות חוות הדעת שערך המומחה בן ארי, התקיים דיון בנוכחות הצדדים ביום 22.7.20 שבו נדונו המלצותיו. בדיון ביקשו התובעים להורות על יישום הפתרון הזמני, בהתאם להצעה השנייה של א"ל אחזקות, קרי לבטל את שוחה 2, ולחבר קו ביוב ישיר משוחה 1 לשוחה 3, וזאת כפתרון קבוע שלטעמם עשוי לפתור את הבעיה לחלוטין.

29. הנתבעים התנגדו להצעה זו, שמשמעותה בין היתר המשך מעבר קווי ביוב מתחת לשטח החנות, בניגוד לתנאי ההיתר ולקביעת המומחה בן ארי.

30. בהחלטה שניתנה במעמד הדיון, ולנוכח טענת התובעים כי יישום הפתרון לטווח הארוך עשוי להימשך זמן רב, ניתנה לתובעים אפשרות להגיש לתאגיד המים ולוועדה המקומית שתי תכניות: **אחת**, המבטלת את שוחה 2 תוך התקנת קו ישיר משוחה 1 לשוחה 3, **ושנייה**, המדגימה הפרדה של קו ביוב התובעים מקו ביוב הדירות, בדומה לתכנית הסניטרית שאושרה במסגרת היתר הבנייה משנת 2011. נקבע שככל שלא ניתן יהא להגיש תכנית שכזו, תוגש תכנית חלופית, בהתאם לפתרון הקבע שהוצע ע"י המומחה בן ארי.

31. ביום 6.9.20 הוגשה מטעם התובעים חוות דעת מהנדס הבניין, מר עדוי עלא אלדין, שבה נקבע כי התכנית הסניטרית שאושרה במסגרת בקשת ההיתר משנת 2011, אינה נותנת ביטוי לשוחות הקיימות בשטח, ולכן אינה ניתנת ליישום. תחת זאת, הציע מר אלדין שתי חלופות לתיקון קו הביוב שקרס: **אפשרות מס' 1**, הפרדת קו הביוב של המספרה מקו



**מדינת ישראל
משרד המשפטים
נצרת**

מס' תיק: 9/27/2020, 9/47/2020

**מפקח על רישום מקרקעין
בסמכות שופט בית משפט שלום
לפי סעיף 74 לחוק המקרקעין**

הביוב של יתר הדירות, תוך הוספת שוחת ביוב חדשה, וקו ביוב נפרד שמחובר לשוחת ביוב 3. **אפשרות מס' 2**, תיקון קו הביוב שקרס או החלפת הצינור הקיים לצינור בעל קוטר רחב יותר.

32. הנתבעים התנגדו להמלצות אלו, ולכל אפשרות אחרת שאינה מפרידה בין מערכת הביוב של התובעים לזו של הדירות או כזו המותירה את מערכת הביוב מתחת לשטח החנות. לתמיכה בעמדתם, צירפו הנתבעים את מכתב תאגיד המים מיום 16.9.20 המציין כי שתי החלופות שהוצעו ע"י מר אלדין אינן מקובלות, תוך הבהרה כי לא תותר בנייה מעל קווי ביוב. בסוף המכתב נאמר כי על התובעים להיצמד לתוכנית הסניטרית שאושרה בהיתר משנת 2011, הניתנת ליישום מידי ללא צורך באישור נוסף (המכתב צורף כנספח א' להודעת הנציגות מיום 30.6.20).

33. לאור תגובת התאגיד, ביקשו הנתבעים להורות לתובעים לפעול על פי תכנית ההיתר שאושרה בשנת 2011, ולהפריד באופן מוחלט את מערכות הביוב של הדירות ממערכת הביוב של התובעים. מנגד, ולנוכח טענת התובעים כי לא ניתן ליישם את תכנית ההיתר, ניתנה לתובעים אפשרות להעביר את התכניות שערך מר אלדין להתייחסות המומחה בן ארי (החלטה מיום 4.1.21).

34. חוות דעתו המשלימה של המומחה בן ארי הוגשה ללשכת המפקחת ביום 27.1.21 (להלן – **חוות הדעת המשלימה**), וממצאיה כדלקמן:

א. שתי התכניות שערך מר אלדין טובות כפתרון חלקי לבעיה, כשלב ביניים עד לפתרון הקבוע שיש לבצע, שכן שתיהן מנציחות מעבר תשתיות ביוב מתחת לשטח בנוי, ולכן מובנות התנגדותו של התאגיד. בהקשר זה, צוין כי הנספח הסניטרי שערך אלדין, מתאים כמעט במלואו להנחיות התאגיד, למעט העובדה שהוא סותר את חוק התכנון והבנייה האוסר ככלל על הנחת קו ביוב מתחת לשטח בנוי.

ב. מבין שתי האפשרויות שהציע מר אלדין, אפשרות מס' 1 מומלצת יותר (ניתוק ביוב החנות מביוב הדירות, תוך הוספת שוחת ביוב חדשה, וקו ביוב נוסף שמחובר לשוחת ביוב 3). לדברי בן ארי, חלופה זו עדיפה בהיותה מפרידה בין שפכי החנות לשפכי הדירות, אך עדיין נותר קו הביוב מתחת לרצפת החנות, ובמקרה של סתימה עתידית בקו הביוב של הדירות, עלול הביוב "לגלוש" משוחת ביוב 2. המומחה בן ארי חזר על עמדתו, שהפתרון האולטימטיבי שיש ליישם הוא זה שמפריד לחלוטין בין מערכת הביוב של התובעים למערכת הביוב של הדירות, תוך שינוי תוואי הביוב אל מחוץ לשטח הבניין.



**מדינת ישראל
משרד המשפטים
נצרת**

מס' תיק: 9/27/2020, 9/47/2020

**מפקח על רישום מקרקעין
בסמכות שופט בית משפט שלום
לפי סעיף 74 לחוק המקרקעין**

ג. לדברי המומחה, התכנית הסניטרית שאושרה בהיתר משנת 2011 אינה ניתנת ליישום ללא מדידה עדכנית והכנת תכניות ביצוע מפורטות, משום שאינה מדגימה את 3 השוחות הקיימות בשטח, ולא ניתן לדעת על-פיה לאיזו שוחה תחובר מערכת הביוב של הדירות, עם שינוי תוואי הביוב כנדרש בהיתר.

35. סיכום קביעותיו של המומחה מטעם המפקחת:

לאחר שקילת חוות דעת המומחה בן ארי ובחינת טיעוניהם של הצדדים, ראיתי לאמץ במלואן את המלצות המומחה בן ארי, ובהתבסס עליהן ועל החומר המונח לפניי, אני קובעת את העובדות והממצאים הבאים:

א. התובעים בנו בניגוד לתכנית הסניטרית שאושרה בהיתר הבנייה משנת 2011, בכך שלא העתיקו את מערכת הביוב אל מחוץ לשטח הבניין ולא ביצעו הפרדה בין מערכת הביוב שלהם לקו הביוב של הדירות, אלא התחברו לקו הביוב העובר בין שוחות 2 ו-3, המשרת את הדירות.

ב. אין לדעת בבירור מהו הגורם לשבר שנמצא בקו הביוב שבין שוחה 2 לשוחה 3. לא ניתן לקבוע באופן חד-משמעי כי הבנייה מעל קווי הביוב היא שגרמה נזק לקו הביוב שקרס.

ג. ניתן להניח שהסתיימות בקו הביוב נגרמו בשל שימוש לא ראוי של הדירות וכן של המספרה במערכת הביוב ובשל פסולת בניין שחדרה לצנרת הביוב במהלך ביצוע עבודות הבנייה ע"י התובעים. הפעולות התכופות שבוצעו לשם שחרור הסתיימות קצרו, כפי הנראה, את אורך חייו של קו הביוב.

ד. שתי ההצעות שהוצעו ע"י הקבלן א"ל אחזקות מטעם התובעים, הן פתרונות זמניים שיכולים להתאים כשלב ביניים עד ליישום הפתרון הקבוע – שינוי תוואי הביוב והיפרדות ממערכת הביוב של הדירות – אותו נדרש לבצע.

ה. שתי התכניות לתיקון הביוב שנערכו ע"י מר אלדין מטעם התובעים, מדגימות פתרון חלקי וזמני לבעיה ומנציחות את המצב הקיים, של מעבר קווי ביוב מתחת לשטח החנות, וזאת בניגוד להיתר משנת 2011.

ו. לצורך תיקון הליקוי במערכת הביוב קיימים שני פתרונות: האחד, כשלב ביניים, במסגרתו מתוקן השבר בקו הביוב שבין שוחה 2 לשוחה 3; והשני, לטווח הארוך, במסגרתו מונח קו ביוב חדש לשימוש הדירות, מחוץ לשטח הבניין, כמצוין בהיתר הבנייה.

ז. הפתרון הסופי אותו יש לבצע הוא שינוי תוואי קו הביוב תוך יצירת מערכות ביוב נפרדות, לדירות ולתובעים, כמתחייב מתנאי ההיתר משנת 2011. לשם יישום



מדינת ישראל
משרד המשפטים
נצרת

מס' תיק: 9/27/2020, 9/47/2020

מפקח על רישום מקרקעין
בסמכות שופט בית משפט שלום
לפי סעיף 74 לחוק המקרקעין

פתרון זה, נדרשות בין היתר מדידה עדכנית ועריכת תכנית ביצוע, שעשויות לארוך זמן מה.

36. עדות מהנדס התאגיד, מר דויד ילוז :

- א. כאמור, לאור עמדתו הברורה של תאגיד המים, שיש לפעול בהתאם להיתר הבנייה משנת 2011 ולנוכח המשך עמידת התובעים על טענתם כי לא ניתן ליישם את התכנית הסניטרית ויש להסתפק ביישום הפתרון הזמני, הוריתי ביום 4.5.21 על זימונו לעדות של מר דויד ילוז מהנדס תאגיד המים. מר ילוז הוא הגורם שחתם מטעם תאגיד טופס 3 (אישור התחברות לחשמל מים וטלפון –עמ"ב) ועל תכנית הבקשה להיתר משנת 2011 (צורפו לתגובת התובעים מיום 1.4.20).
- ב. מר ילוז נחקר ארוכות ע"י התובעים. עיקר החקירה נגע לטענות התובעים לפגם בהתנהלות תאגיד המים (באישור התכנית הסניטרית משנת 2011, בחתימת התאגיד על טופס 4 ובהעדר דרישה מצד התאגיד להעתקת מערכת הביוב, בעת העתקת התובעים את צנרת המים מחוץ לבניין). כמו כן נחקר מר ילוז על פעולות התאגיד בטיפול בעניינם של התובעים, לאחר שהוגשה התביעה דנא. ייאמר כבר עתה כי מדובר בטענות שאינן רלבנטיות להכרעה בתיק שלפניי (ראו להלן) ולכן לא אתייחס בפסק דין זה לחלקים אלו בעדותו של מר ילוז.
- ג. בעדותו, מסר מר ילוז כי בתכנית הסניטרית משנת 2011 לא מוצגים תאי הבקרה וניתן לראות שינוי בתוואי הביוב והתחברותו לשוחה אחרת. לדברי המומחה, התכנית מדגימה לכאורה מצב קיים, שעל פיו לא קיימות שוחות מתחת לחלק הבנוי. לדבריו, ניתן לבצע את השינויים הנדרשים במערכת הביוב, כך שלא יעברו קווי ביוב מתחת לחנות התובעים. בנוגע לשתי החלופות שהוצעו ע"י מר אלדין, הסביר העד שאחת מהן אמנם מדגימה הפרדה בין מערכת הביוב של התובעים לדירות אך שתיהן מותירות את מערכת הביוב מתחת לשטח בנוי, דבר המנוגד להיתר הבנייה, ומהווה "מקור לצרות".
- ד. בעדותו, התייחס המומחה לאפשרות לנטרל את קו הביוב שמתחת לחנות, ובמקביל להתחבר למערכת הביוב דרך צינור תלוי על תקרת החנות, שמגיע מהקומות העליונות של הבניין. לדבריו אף הציג פתרון זה למר אלדין.
- ה. בחקירתו הנגדית העיד מר ילוז כי התכנית הסניטרית משנת 2011 מדגימה את המצב העתידי לאחר העתקת השוחות. לדבריו, אין מניעה לבנות על סמך התכנית הסניטרית, במתכונתה הנוכחית. להערכת העד, ביצוע העבודה על פי ההיתר עשוי להימשך שבועיים-שבועיים וחצי, בהנחה שיש לבצע חפירות בקרקע



מדינת ישראל
משרד המשפטים
נצרת

מס' תיק: 9/27/2020, 9/47/2020

מפקח על רישום מקרקעין
בסמכות שופט בית משפט שלום
לפי סעיף 74 לחוק המקרקעין

התייחסות לטענות התובעים בסיכומיהם:

37. בסיכומיהם טענו התובעים שאין לבוא כלפיהם בתלונות, שכן רכשו את ת"ח 1 "כמו שהיא", מהקבלן; ולא הייתה להם כל דרך לדעת על אי ההתאמה בין התכנית הסניטרית לבין הביצוע בשטח הואיל וניתן "טופס 4", מבלי שצוין בו דבר על אי ביצוע תכנית הביוב בהתאם לתכנית הסניטרית.

38. אין בטענות אלו לסייע לתובעים. טענתם כי מדובר בליקויים שנוצרו קודם לרכישת הדירה, ע"י הקבלן (אשר יצק את רצפת הבטון מעל תשתיות הביוב) אינה פוטרת את התובעים מאחריות, ואין בכוחן לגרוע מחובתם של התובעים מכוח סעיף 3 לתקנון המצוי. כלל הוא כי רוכש דירה בבית משותף בא לכל דבר ועניין בנעליו של הבעלים הקודם, ממנו רכש את הדירה (ע"א 402/80 אתגר נ' מ.ב.א החזקות ונכסים בע"מ, פ"ד לה (3) 309).

39. עוד אציין כי במישור היחסים שבין התובעים לבין בעלי הדירות, אין כל משמעות לכך שניתן "טופס 4", ואין בטענות התובעים בעניין זה כדי "לפרוק" מעליהם את חובותיהם כלפי הדירות האחרות, מכוח הוראות התקנון המצוי. במילים אחרות, ככל שנפל פגם בהתנהלותו של הקבלן או בהתנהלותו או בתפקודו של תאגיד המים, אין בכך כדי לצמצם מאחריותם של התובעים כ"בעלים של דירה" בבית המשותף. מבלי שיהא באמור לקבוע עמדה בנושא, מקומן של טענות התובעים בעניין זה להתברר בפני הערכאה המוסמכת.

40. למען הסר ספק אציין שגם אם נפל פגם בהתנהלותו של תאגיד המים, וכאמור אין אני קובעת ממצאים בעניין זה, אין לומר שהחלטת תאגיד המים, הדוחה את המלצותיו של אלדן, נבעה משיקולים זרים או שהיא נגועה במשוא פנים (תגובת התובעים מיום 19.10.20 על נספחיה). בסופו של יום, יש לזכור שהחלטת תאגיד המים לדחות את המלצותיו של מר אלדן, תואמת את קביעת המומחה בן ארי אשר קבע כי **"שני פתרונות אלה מנציחים מצב קיים שלא אושר בהיתר הבניה ומכאן שהתנגדות התאגיד היא מובנת..."**, והיא מתיישבת עם קביעת המומחה כי יש ליישם את הפתרון לטווח הארוך (שינוי תוואי הביוב אל מחוץ לבניין תוך הפרדת מערכות הביוב של הדירות ושל התובעים).

41. בסיכומיהם טענו התובעים לקיומם של פתרונות נוספים, בהפנותם לעדותו של מר ילוז, מהנדס תאגיד המים. מעבר לכך שמדובר בהצעה כללית שהועלתה כלאחר יד במהלך עדותו של העד, הרי שהצעה מפרידה בין מערכת הביוב של הדירות והחנות, ובכך אינה עונה על המלצות המומחה בן ארי וסותרת את תנאי ההיתר.



**מדינת ישראל
משרד המשפטים
נצרת**

מס' תיק: 9/27/2020, 9/47/2020

**מפקח על רישום מקרקעין
בסמכות שופט בית משפט שלום
לפי סעיף 74 לחוק המקרקעין**

תוצאת ההליך בתיק 9-27-20

42. בנייתה של ת"ח 1 בוצעה בניגוד לתנאי ההיתר שקבעו את שינויו של תוואי הביוב אל מחוץ לבניין והפרדתה של מערכת הביוב של התובעים מזו של הדיירים.
43. משנקבע ע"י המומחה בן ארי שכל פתרון זמני, המותיר את מערכת הביוב מתחת לשטח יחידתם של התובעים, יהיה פתרון חלקי וזמני לבעיה, לא מצאתי טעם להורות על יישומו של פתרון זה. יצוין שבמקור, במסגרת החלטת המינוי, נדרש המומחה להמליץ גם על פתרון מידני, שישמש כסעד זמני עד למתן חוות הדעת המלאה או עד לבירור המחלוקת בתיק.
44. משמונחת לפניי חוות דעתו המלאה של המומחה ומשהגענו לשלב הכרעת הדיון, איני רואה עוד צורך וטעם ביישומו של פתרון ביניים, ויש לפעול בהקדם ליישום פתרון קבוע שייתן מענה לטווח הארוך לבעיה שנוצרה בקו הביוב.
45. יודגש, התובעים לא טענו לפגם ענייני בהמלצת המומחה בדבר יישום הפתרון לטווח הארוך, אלא שסבורים הם שבשל עלויותיו הגבוהות, ניתן להסתפק בפתרון המידי שעשוי "להחזיק" שנים ארוכות. מבלי להקל ראש במשמעויותיו הכספיות של יישום הפתרון הקבוע, אין באמור להצדיק סטייה מחוות דעתו של המומחה, תוך מתן הכשר לבנייה בניגוד לתנאיו של היתר.
46. סוף דבר, משקבעתי כי ת"ח 1 חוברה שלא כדין למערכת הביוב של הדירות, יש לראות בתובעים כמי ש"פלשו" למערכת הביוב, ולפיכך, אין מדובר בליקוי ברכוש משותף, אותו מחויבת הנציגות לתקן כחלק מחובותיה על-פי חוק, ויש לדחות את ת התובעים בתיק 9-27-2020.

התביעה שכנגד (תיק 9-47-20)

47. בכתב התביעה עתרה הנציגות לחיוב התובעים בתשלום חובם בגין הוצאות הבית המשותף, ובהשבת מצב הביוב לקדמותו טרם התחברות התובעים אליו, שלא בידיעת בעלי הדירות ובניגוד להיתר הבנייה משנת 2011. בהקשר זה, נדרש צו עשה לחיוב הנציגות בהעתקת תשתיות הביוב אל מחוץ לשטח הבית המשותף, בהתאם לתנאי ההיתר. נוסף על האמור, טענה הנציגות שהתובעים עושים ברכוש המשותף ובחנות שבבעלותם שימוש חורג, מבלי שקיבלו את הסכמת בעלי הדירות לשימושים אלו.



**מדינת ישראל
משרד המשפטים
נצרת**

מס' תיק: 9/27/2020, 9/47/2020

**מפקח על רישום מקרקעין
בסמכות שופט בית משפט שלום
לפי סעיף 74 לחוק המקרקעין**

48. בכתב הגנתם טענו התובעים שיש לדחות את התביעה מחמת התיישנות, שיהוי וחוסר תום לב. מעבר לכך טענו התובעים לקיזוז סכום החוב הנתבע בגין אי תשלום מיסי ועד, וכפרו בטענות הנציגות לשימוש שלא כדין ברכוש המשותף או בדירתם, כפי שיפורט להלן. על מנת שלא להאריך יתר על המידה, יובאו טענות הצדדים בהרחבה בפרק הדיון שלהלן.

דיון והכרעה

א. התביעה לחיוב התובעים לקיים אחר תנאי ההיתר משנת 2011

49. בכתב התביעה שכנגד עתרה הנציגות לחיוב התובעים לפעול בהתאם להיתר הבנייה משנת 2011, המורה על העתקת מערכת הביוב העוברת מתחת ליחידת התובעים והתנתקות ממערכת הביוב אליה מחוברות הדירות.

מהנימוקים שהובאו לעיל, אני מורה כי יש להיעתר לסעד הנדרש תחת רכיב זה בתביעה שכנגד.

ב. התביעה לחיוב התובעים בתשלום הוצאות אחזקת הבית המשותף

50. מכוח זכותו הקניינית של בעל-דירה בחלק בלתי מסוים ברכוש המשותף, חלה עליו חובה להשתתף בהוצאות תחזוקת הרכוש המשותף של הבית, כקבוע בסעיף 58 (א) לחוק המקרקעין.

51. בכתב תביעתה עתרה הנציגות לחיוב התובעים בתשלום הוצאות אחזקת הבית המשותף לתקופה שמחודש 4/2013 ועד לחודש 3/2020 (כולל), לפי חישוב של 104 ₪ לחודש, ובסה"כ 8,736 ₪.

52. בהתאם להחלטת המפקח הקודם, הוגשה ביום 1.12.2020 הודעת הנציגות בדבר חובם העדכני של התובעים נכון לחודש 12/2020, העומד על-סך 10,416 ₪ לפי חישוב של 112 ₪ לחודש.

53. בתגובתם להודעת הנציגות, טענו התובעים שאין לחייבם בתשלום דמי ועד, משלא פעלה הנציגות לתיקון נזקי הביוב. כן נטען להסכמות קודמות בין התובעים לבין נציגי הוועד הקודם, במסגרתן קוזז חוב דמי הוועד של התובעים כנגד תשלומים שבהם נשאו בלעדית לתיקון ולתחזוקת חלקים מהרכוש המשותף (החלפת צנרת, העתקת שער המים ותחזוקת



**מדינת ישראל
משרד המשפטים
נצרת**

מס' תיק: 9/27/2020, 9/47/2020

**מפקח על רישום מקרקעין
בסמכות שופט בית משפט שלום
לפי סעיף 74 לחוק המקרקעין**

שוחת ביוב 2). נוסף על האמור, טענו התובעים לסתירות בטענות הנציגות, בין סכום החיוב החודשי שנתבע בכתב התביעה לבין זה שצוין בהודעת העדכון האמורה, וכן ביחס למועד תחילת חיובם של התובעים בתשלום מיסי ועד (4/2013 לפי כתב התביעה ו-3/2013 לפי הודעת העדכון).

54. אכן, מהחומר שלפניי קיימים 3 תעריפים שונים של דמי הוועד החודשיים, אותם נדרשו התובעים לשלם (104 נה - לפי כתב התביעה; 112 נה - לפי הודעת הנציגות מיום 1.12.20 ו-150 נה לפי מכתב ההתראה מטעם מחלקת תרבות הדיור מיום 1.1.20).

55. לאור הסתירה העולה מטענות הנציגות ובהעדר ראיות להוכחת שיעורם הנכון של דמי הוועד, ראיתי לחשב את חובם של התובעים בגין מיסי ועד הבית על בסיס 75 נה לחודש, הסכום שבו הודו התובעים (פרוטוקול הדיון מיום 20.5.21 עמ' 21 שו' 3, 4-5), וכפי שעולה מדברי חבר הנציגות משה כהן בדיון שהתקיים בהליך אחר בין הצדדים (פרוטוקול דיון מיום 8.7.2015 בתיק 9-45-19 – נספח ח' לכתב ההגנה). יובהר כי קביעות אלו יפות לצורך הכרעה בתיק שלפניי בלבד.

56. עוד אני קובעת שהחוב יחושב מחודש 4/2013 כמצוין בכתב התביעה ולא כפי שמופיע בהודעת הנציגות הנ"ל.

57. אשר לטענות התובעים לקיזוז חובם בדמי הוועד כנגד הוצאות שבהן נשאו לשם תחזוקת הרכוש המשותף, אמנם סעיף 36 שבפרק ה' לחוק המקרקעין מקנה זכות קיזוז לשותפים במקרקעין, אלא שסעיף 56 (א) לחוק המקרקעין קובע שהוצאות פרק ה' לא יחולו על הרכוש המשותף בבית המשותף, ולפיכך אין התובעים רשאים להעלות טענת קיזוז כטענת הגנה.

58. מעבר לכך, יצוין כי טענת התובעים להסכמת הנציגות הקודמת בדבר קיזוז חובם של התובעים בתשלום מיסי הוועד כנגד הוצאות שהוציאו התובעים לאחזקת הרכוש המשותף, נסתרת נוכח טענת התובעים בכתב הגנתם, כי נערך הסכם פשרה אשר לא נחתם בסופו של יום (כתב ההגנה שכנגד - עמ' 12, סעיף 5).

59. אשר לטענת התובעים בדבר מחדלה של הנציגות בתיקון ליקויי הביוב, נכון הוא שלצד חובתו של בעל-דירה בתשלום הוצאות תחזוקת הרכוש המשותף, עומדת חובת הנציגות לספק שירותים הנוגעים לרכוש המשותף; אלא שלפי הפסיקה אין זיקה בין שתי חובות אלו, וקיומה של חובה אחת אינו תלוי בקיום חובה אחרת (ראו: ע"א (ת"א) 204/79 וייזר



מדינת ישראל
משרד המשפטים
נצרת

מס' תיק: 9/27/2020, 9/47/2020

מפקח על רישום מקרקעין
בסמכות שופט בית משפט שלום
לפי סעיף 74 לחוק המקרקעין

נ' נציגות הבית המשותף מרח' חן 14 פתח תקווה, פ"מ התשמ"ד (א) 503; ע"א (ב"ש) 1133/03 קבלו נ' נציגות הבית המשותף – סלבי (נבו, 17.5.2004). במקרה שלפניי אין לתלות חיובם של התובעים בתיקון ליקויי הביוב ע"י הנציגות, גם נוכח קביעתי לעיל, שאין זה מאחריותה של הנציגות לשאת בעלות תיקון ליקויים אלו.

60. לסיכום חלק זה, אני מורה על חיובם של התובעים, ביחד ולחוד, בתשלום חלקם בהוצאות ההחזקה של הבית המשותף, לתקופה שמחודש 4/2013 ועד לחודש 12/2020 (כולל) בסך של 6,975 ₪ (93 חודשים לפי 75 ₪ לחודש).

ג. התביעה בעניין השימושים החורגים ברכוש המשותף

61. בהתאם להוראת סעיף 2(א) לתקנון המצוי (החל בענייננו מכוח סעיף 64 לחוק המקרקעין) ועל-פי הפסיקה הנוהגת, אין בעל דירה רשאי לעשות שינויים או תיקונים בדירתו, הפוגעים ברכוש המשותף אלא בהסכמת האסיפה הכללית. פגיעה ברכוש המשותף כוללת גם פגיעה בחזותו החיצונית התקינה והאחידה של הבית, כפי שהייתה בגמר הבנייה, לרבות שינוי דמותו הארכיטקטונית או שיבוש שלמותו הסימטרית והאסתטית. אין כל נפקות לשאלה אם מדובר בפגיעה קטנה או גדולה (ראו: ע"א 136/63 לווינהיים נ' שוורצמן, פ"ד יז(3) 1722, 1725 (1963); ע"א 515/65 רבובסקי נ' גלסברג, פ"ד כ(2) 290), יש לבחון קיומה של פגיעה, בראי המקום והזמן, בהתאם לאופיו ולדמותו של הבית המשותף. אין מדובר בכללים אחידים הנכונים לכל בית ובית; אפשר ששימוש או שינוי כלשהו ייחשב פגיעה חמורה בבית מסוים, בעוד אותו שימוש בדיוק, ייבלע וישתלב במראהו החיצוני של בית אחר.

62. ככל שמדובר בשימוש רגיל וסביר ברכוש המשותף, אין בעל-דירה נדרש להסכמת מי מבעלי הדירות, שכן שימוש רגיל וסביר, משמעו פעולות שעל-פי מהותו של הנכס, טיבו וייעודו, טבעיות הן (ראו: ע"א 810/82 זול בו בע"מ נ' זיידה פ"ד ל"ז(4) 737). ביחס לשימוש החורג משימוש סביר ורגיל, האסיפה הכללית בבית המשותף היא המוסמכת להחליט (ראו: ע"א 698/85 בן צור נ' ששון, פ"ד מא(3) 144, 151-150 (1987); ע"א 2525/92 ראוברגר נ' עיריית רמת גן, פ"ד (5) 850).

63. על-פי הפסיקה, שימוש ייחשב כ"רגיל וסביר", ככל שמתקיימים לגביו שני תנאים במצטבר: האחד, השימוש תואם את ייעודו של אותו חלק ברכוש המשותף לפי תנאי הזמן והמקום או על פי כוונת בעלי הדירות האחרים. תנאי המקום עניינם המקום בו נמצא הבית המשותף או ייעוד הבית המשותף (למגורים, למסחר או לצורך אחר); תנאי הזמן משמעם הדרישות והאילוצים שמכתיבה המציאות. השני, השימוש שמבצע בעל הדירה ברכוש



מדינת ישראל
משרד המשפטים
נצרת

מס' תיק: 9/27/2020, 9/47/2020

מפקח על רישום מקרקעין
בסמכות שופט בית משפט שלום
לפי סעיף 74 לחוק המקרקעין

המשותף, אינו מונע שימוש דומה מאחרים (ראו: ע"א 549/73 וינטרס נ' זמורה, פ"ד כ"ח (1) 645 (1974); המ 163/81 **בודנוף נ' נציגות הבית המשותף**, פ"ד לה (4) 277; רע"א 9645/16 **איסק נ' נחמיאס** (נבו, 10.1.2017)).

נפנה לבחון כללים אלו על ענייננו.

64. בכתב התביעה שכנגד מבקשת הנציגות להורות לתובעים להסיר את המזגנים והשילוט המותקנים על גבי קירות חזית הבית המשותף וכן לסגור פתח שפערו בקיר אחר של הבית המשותף.

65. לטענת התובעים, אין מדובר בקירות של הבית המשותף, אלא בקירותיה החיצוניים של החנות, ולכן מדובר בשטחים פרטיים ולא ברכוש משותף. לחלופין טענו התובעים שהתקנת המזגנים מהווה על-פי הפסיקה שימוש סביר ברכוש המשותף, ומכול מקום, ניתנה לתובעים הסכמת הנציגות הקודמת לתליית המזגנים. גם ביחס לשילוט נטען להסכמת הנציגות הקודמת.

66. ראשית ייאמר שקירותיו החיצוניים של הבית הם רכוש משותף, בהתאם להגדרה שבסעיף 52 לחוק המקרקעין: **"כל חלקי הבית המשותף חוץ מן החלקים הרשומים כדירות, ולרבות הקרקע, הגגות, הקירות החיצוניים, המסד, חדרי המדרגות, מעליות, מקלטים, וכן מיתקני הסקה או מים וכיוצא באלה המיועדים לשמש את כל בעלי הדירות או מרביתם אפילו הם בתחומי דירה מסויימת"** (הדגשה שלי –עמ"ב).

67. במקרה שלפניי, לא נטען וממילא לא הוכח, שקירותיו החיצוניים של הבית נגרעו מהרכוש המשותף והוצמדו לחנות התובעים, ועל-כן יש לראות בהם רכוש משותף. לצד זאת, מהחומר שלפניי, שוכנעתי מדברי התובעים, כי ניתנה להם הסכמת הנציגות הקודמת, להתקנת המזגנים במקומם הנוכחי (נספח א' לכתב התביעה).

68. יתרה מכך, גם אלמלא ניתנה הסכמה כאמור, הרי שלאור עמדת הפסיקה בעניין זה (ע"א 2560/01 **נציגות הבית המשותף בן יהודה 19 ירושלים נ' בית חינוך עיוורים לבני ישראל** (נבו, 4.4.2002)) ונוכח חזותו של הבניין, על פי התמונות המונחות בתיק, אני סבורה שמדובר בשימוש רגיל וסביר ברכוש המשותף שאינו טעון הסכמה של האסיפה כללית. הדברים נכונים גם ביחס לשלט המותקן בסמוך לכניסה למספרה. מיקומו של השלט תואם את אופיו ואת ייעודו של הבית, המורכב בחלקו מנכס מסחרי. בעניין הפתח שפערו התובעים



**מדינת ישראל
משרד המשפטים
נצרת**

מס' תיק: 9/27/2020, 9/47/2020

**מפקח על רישום מקרקעין
בסמכות שופט בית משפט שלום
לפי סעיף 74 לחוק המקרקעין**

בקיר הבית, משלא נסתרה טענת התובעים להסכמת הנציגות הקודמת לשימוש זה (סעיף ג.6 לכתב ההגנה), ראיתי לדחות את התביעה בעניין זה.

ד. סילוק הבנייה על גבי חניית התובעים

69. לאור קביעותיי לעיל, בנוגע לבניית התובעים על גבי חנייה מס' 17, בשטחה בנויה שוחת ביוב 2, לא ראיתי להידרש לטענות התובעים בעניין טעות לכאורה ברישומי הוועדה המקומית, בפרט שעה שהוצג לפניי מסמך בכתב (נספח ד' לתביעה שכנגד) המוכיח טענת הנציגות כי מדובר בשטח חנייה שאינו חלק מהחנות. משלא הוכחה הסכמתם של בעלי הדירות לבנייה שבוצעה, התביעה לסילוק הבנייה שבוצעה על גבי חנייה מס' 17 מתקבלת.

ה. ביטול הפיצול שבוצע ביחידת התובעים

70. בתביעתה עתרה הנציגות להורות לתובעים לבטל את הפיצול שבוצע בחנותם, המאפשר להם עשיית שימוש בחלק אחד של החנות והשכרתו של החלק האחר לצד שלישי.

71. כתב ההגנה שכנגד אינו כולל הכחשה של טענה זו, ולמעשה כתב ההגנה "שותק" ביחס לנושא פיצול החנות. גם בסיכומיהם לא הרחיבו התובעים בעניין וכל שנטען על-ידם הוא שהשאלה בדבר הזכות להשכיר, אינה בסמכות המפקחת אלא בסמכות הרשות המקומית.

72. משלא נסתרה טענת הנציגות לפיצול החנות, הרי שמדובר בשינוי שעשה בעל דירה בדירתו מכוח סעיף 2 לתקנון המצוי, לגביו מסורה הסמכות העניינית להכרעתו של המפקח, בהתאם להלכה שנפסקה בד"נ 20/73 **שמע נ' סדובסקי**, פ"ד כח(1) 730 (1974).

73. כאמור, סעיף 2 לתקנון המצוי אוסר על בעל דירה לעשות שינויים או תיקונים בדירתו, אשר יש בהם לפגוע ברכוש המשותף או בדירה אחרת או שיש בהם לשנות ערכם של אלו, אלא אם ניתנה הסכמת רוב בעלי הדירות לשם כך. משמעות הוראה זו היא שגם שינוי מבני הנעשה בתוך הדירה פנימה, אינו מותר, ככל שיש בו לפגוע בערך של דירות אחרות בבית.

74. אחת מתוצאותיו של השינוי המבני ע"י פיצול הדירה, היא האפשרות לעשות בכל אחת מהיחידות שימוש כבדירה עצמאית, דבר העלול לגרום להורדת ערך הדירות בבית, בין היתר בשל ההעמסה על תשתיות הבית ועל התשתית הציבוריות, שבמקור תוכננו להכיל מספר יחידות מוגבל, ובכך עלולים להיפגע בעלי הדירות האחרים (ראו: ע"א 395/74 **לוי נ' סמואל** פ"ד כט(2) 39, 43 (1975)).



מדינת ישראל
משרד המשפטים
נצרת

מס' תיק: 9/27/2020, 9/47/2020

מפקח על רישום מקרקעין
בסמכות שופט בית משפט שלום
לפי סעיף 74 לחוק המקרקעין

75. לאור האמור, ומשלא הוכח לפניי כי ניתנה הסכמת האסיפה הכללית לפיצול החנות ליחידות נפרדות ועצמאיות, ראיתי לקבל התביעה תחת רכיב זה ללא סייג.

תוצאת ההליך בתיק 9-47-20

76. התביעה שכנגד מתקבלת ביחס לסעדים א7-ד7 לכתב התביעה שכנגד, ונדחת ביחס לסעדים המופיעים תחת סעיפים 7-ה7, הכול לפי הפירוט שיובא להלן.

החיוב בהוצאות משפט

77. לעניין התביעה העיקרית, יש לתת את הדעת לכך שבכתב התביעה עתרו התובעים ליישום התכנית הסניטרית משנת 2011, כפי שצוין בתביעתם: **"להורות על ניתוק צינור הביוב של הבניין המוביל משוחה 1 לשוחה 2 ולמתוח במקומו צינור ביוב חדש על פי התוכניות המקורית של מי רקת דהיינו לחברו לשוחת ביוב אחרת ולא דרך המרתף של התובעים"** (הדגשה שלי. הטעות במקור – עמ"ב).

78. כלומר בעת הגשת התביעה, היו התובעים בדעה שיש לפעול בהתאם להיתר הבנייה משנת 2011, ולהעתיק את שוחת הביוב אל מחוץ לשטח הבית המשותף. אלא שבמהלך ההליך לפניי, שינו התובעים חזית תביעתם (והגנתם...) וטענו כי יש לאמץ את פתרון הביניים שהוצע ע"י המומחה המוסכם, שעלותו זולה משמעותית מהפתרון הקבוע ובמימונו יישאו הצדדים יחד.

79. שינוי עמדה זו של התובעים, אשר כפי הנראה נבע משיקולים כלכליים בעיקרם (פרוטוקול הדיון מיום 20.5.21, עמ' 15 שו' 13-14), הביא להימשכות ההליך, בשל ניסיונות התובעים לשכנע בדיוטתו של הפתרון הזמני, חרף היותו סותר את המלצת המומחה ואת תנאי בביתר משנת 2011.

80. לשם כך, ביקשו התובעים, ואף ניתן להם, להגיש תכניות הנדסיות לתיקון הביוב; בהמשך, אושר לתובעים להעביר את המלצותיו של מר אלדין להתייחסות המומחה בן ארי, כל זאת, כאשר ברור לכול, שהמלצותיו של אלדין אינן תואמות את הדרישה היסודית: העדר קווי ביוב מתחת לשטח החנות. גם הצורך בחקירת העד ילוז נולד עקב רצון התובעים להוכיח כי לא ניתן ליישם את התכנית הסניטרית, ולכן יש להורות על יישום הפתרון הזמני.

81. למען הסר ספק יצוין כי גם לו הייתה מתקבלת עמדת התובעים כי יש ליישם את הפתרון הזמני, הייתי קובעת שבעלויותיו צריכים לשאת התובעים בלבד, משקבעתי כי "השותפות" בקו הביוב נכפתה על הדירות, בהתחברות התובעים לקו הביוב שלא כדין.



**מדינת ישראל
משרד המשפטים
נצרת**

מס' תיק: 9/27/2020, 9/47/2020

**מפקח על רישום מקרקעין
בסמכות שופט בית משפט שלום
לפי סעיף 74 לחוק המקרקעין**

82. אשר לבקשה לחיוב התובעים בתשלום הוצאות נתבעים 2-32 (כפי שהם מופיעים בכותרת ההחלטה מיום 6.4.20), שוכנעתי כי טרם הגשת התביעה ידעו התובעים על קיומה של נציגות פעילה, והדברים עולים באופן ברור מכתב התביעה שהגישו ומנספחיו. משכך, לא היה מקום להגיש את התביעה נגד בעלי הדירות.

83. בסיכומי טען בא כוח הנתבעים 2-32 כי שולם על ידי כל אחד מהם 1,000 ₪ פלוס מע"מ; בהמשך הוגשה בקשה להגשת אסמכתא לתשלום. הבקשה נדחתה, לאחר שנתתי דעתי לכך שמדובר במסמך שניתן היה להגישו במועד, ולאחר ששקלתי את תרומת המסמך להליך והנזק שייגרם באי הגשתו.

84. לגופם של דברים, משאין ביכולתי לקבוע האם הסכום ששולם לפי הנטען ע"י כל אחד מהדיירים, יועד למימון ההגנה בתביעה האישית נגדם או כהשתתפות בהוצאות ההגנה של הנציגות (ואולי גם כמימון הוצאות התביעה שכנגד), לא ראיתי לחייב את התובעים בתשלום נפרד לנציגות ולבעלי הדירות. בהקשר זה יצוין שהגנת בעלי הדירות בתביעה נגדם נעשתה בכתב הגנה אחד, שהוגש בשם הנציגות ובעלי הדירות שנתבעו.

85. אשר לתביעה שכנגד, נתתי משקל לקבלת חלק הארי של התביעה.

86. בנסיבות אלו, ראיתי לחייב את התובעים לשלם לנציגות הוצאות משפט ושכ"ט עו"ד בסך 14,000 ₪. סכום זה נקבע בשים לב לכך שמדובר שני הליכים שנדונו במאוחד, והוא כולל את האגרה ששולמה בתביעה שכנגד, את שכר טרחת המומחה ושכ"ט עו"ד. בקביעת הסכום נתתי דעתי גם לקיומם של שלושה דיונים, באחד מהם נחקר המהנדס ילוז.

סוף דבר

87. לאור האמור לעיל, אני דוחה את התביעה בתיק 9-27-20 במלואה. התביעה בתיק 9-47-20 מתקבלת באופן חלקי, ואני מורה כדלקמן:

א. התובעים, ביחד ולחוד, ישלמו לנציגות סך של 6,975 ₪ בגין חובם בתשלום הוצאות ההחזקה של הבית המשותף לתקופה שמחודש 4/2013 ועד לחודש 12/2020 (כולל). הסכום ישולם לא יאוחר מיום 15.8.21, אחרת יישא הפרשי הצמדה וריבית ממועד פסק הדין ועד לתשלום בפועל.



מדינת ישראל
משרד המשפטים
נצרת

מס' תיק: 9/27/2020, 9/47/2020

מפקח על רישום מקרקעין
בסמכות שופט בית משפט שלום
לפי סעיף 74 לחוק המקרקעין

ב. בתוך 90 יום, על התובעים להרוס ולסלק את הבנייה שבוצעה על גבי שטח חנייה מס' 17, הצמודה לחנות. על התובעים להחזיר את מצב הקירות לקדמותם טרם ביצוע הבנייה.

ג. בתוך 90 יום, על התובעים לבטל את השינויים, הפעולות ועבודות הבנייה שבוצעו בת"ח 1, המאפשרים את פיצולה ליחידות נפרדות ועצמאיות, מהנימוקים שהובאו בסעיפים 70-75.

ד. התביעה לסילוק המזגנים והשילוט ולאיתום הפתח בקיר הבית המשותף, נדחית מהטעמים שהובאו בסעיפים 61-68 לעיל.

ה. בעניין הליקוי במערכת הביוב –

1. על התובעים לפעול לתיקון הליקויים ולהסדרת מערכת הביוב העוברת מתחת לחנותם בהתאם להיתר משנת 2011, התואם את הפתרון לטווח הארוך, שהומלץ ע"י המומחה מטעם המפקחת.

2. לשם יישום הפתרון האמור, יפעלו התובעים **בהקדם** לקבלת האישורים הנדרשים מהרשויות או מכל גורם אחר, לשם ביצוע העבודות על-פי ההיתר משנת 2011, לרבות הוצאת תכניות הנדסיות, רישיונות, היתרים וכיוצ"ב.

3. בנסיבות העניין, ובין היתר לאור הדחיפות שבתיקון ובהסדרת מערכת הביוב מתבקש תאגיד המים, שפרטי התיק שלפניי מוכרים לו, לתת מענה וטיפול מהירים, ככל הניתן, על מנת לאפשר לתובעים להתחיל בהקדם האפשרי בביצוע השינויים הנדרשים לשם הסדרת מערכת הביוב בחנותם (ת"ח 1) על פי ההיתר משנת 2011.

4. למען הסר ספק, עד להשלמת ביצוע העבודות הנדרשות לשם התאמת מערכת הביוב בקומת המרתף לתנאי ההיתר ולהמלצות המומחה בן-ארי, על התובעים להמשיך ולתחזק את מערכת הביוב, כפי שעשו עד כה. בביצוע העבודות להסדרת מערכת הביוב נדרש מהתובעים לפעול בתיאום עם הנציגות, על מנת שיושלמו העבודות בתוך פרק זמן קצר ככל שניתן, ובמינימום פגיעה באורח חייהם של בעלי הדירות בתקופת ביצוע העבודות, ככל שצפויה פגיעה כאמור.



**מדינת ישראל
משרד המשפטים
נצרת**

מס' תיק: 9/27/2020, 9/47/2020

**מפקח על רישום מקרקעין
בסמכות שופט בית משפט שלום
לפי סעיף 74 לחוק המקרקעין**

5. העבודות יושלמו לא יאוחר מיום 15.10.21. ככל שנדרשת ארכה, תוגש בקשה מנומקת לתיק.

ו. מהנימוקים שהובאו לעיל, אני מורה על חיובם של התובעים, ביחד ולחוד, בתשלום הוצאות משפט ושכ"ט עו"ד בסך 14,000 ₪ לטובת הנציגות לתשלום עד ליום 15.8.21, שאם לא כן, יתווספו לסכום זה הפרשי הצמדה וריבית ממועד פסק הדין ועד לתשלום בפועל.

מזכירות תשלח העתק מפסק הדין לצדדים ותסגור התיקים.

ניתן בלשכתי בהיעדר הצדדים, ה' אב תשפ"א, 14 ביולי 2021.

**עינת מידן-בלום
מפקחת רישום מקרקעין - נצרת**